

1500141-93.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 05/11/2022

... CONCLUIR QUE ESTAVAM ASSOCIADOS PARA O TRÁFICO, EM RAZÃO DA DIVISÃO DE TAREFAS. NÃO HAVERIA OUTRO MOTIVO.

A quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida, a forma de acondicionamento, e a variedade da droga evidenciam ser de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

A VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS NÃO É COMPATÍVEL COM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500141-93.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500141-93.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2011216/2022 - DISE-

DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 22416864 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 1/22/501 - DISE-

DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA, 2011216 - DISE- DEL.SEC.FRANCO DA ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO BONARDO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

GUILHERME DA SILVA ESTRADA e RODRIGO BONARDO DA SILVA foram denunciados pelo Ministério Público por infração aos arts. 33 e 35, da Lei 11343/06, porque associaram-se para praticar reiteradamente o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 e, no dia 12 de janeiro de 2022, foram surpreendidos transportando e mantendo em depósito os entorpecentes descritos na denúncia.

Os réus foram citados e apresentaram defesa.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

As partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público requer a condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A defesa requer a absolvição ou desclassificação.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelos autos de exibição e apreensão dos entorpecentes e pelo laudo pericial.

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

A autoria está comprovada com a juntada do auto de prisão em flagrante.

GUILHERME foi flagrado RECEPCIONANDO USUÁRIOS e VENDENDO as drogas em via pública.

AO SER INTERROGADO, CONFESSOU INTEGRALMENTE A PRÁTICA DO CRIME.

Por outro lado, a negativa apresentada por RODRIGO não convence.

Não é possível afirmar que RODRIGO NÃO CONHECIA GUILHERME OU QUE SERIA APENAS UM USUÁRIO COMPRANDO ENTORPECENTES DE GUILHERME, pois em seu veículo, além das drogas, foram APREENDIDAS ANOTAÇÕES DE CONTABILIDADE DO TRÁFICO E EXTRATOS BANCÁRIOS, ALÉM DE CELULARES E DINHEIRO.

ALÉM DISSO, E O QUE TAMBÉM É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, A ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS FOI CONFIRMADA POR RODRIGO QUANDO OUVIDO NA FASE POLICIAL, EM QUE EXPLICOU, COM DETALHES, QUE JÁ ESTAVA TRABALHANDO NO PONTO, NA FUNÇÃO DE RECOLHE E REPASSE.

NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, NÃO HÁ QUALQUER MENÇÃO AO FATO DE TER SOFRIDO

CONSTRANGIMENTO AO PRESTAR SEU DEPOIMENTO NA DELEGACIA.

PORTANTO, A VERSÃO APRESENTADA PELOS RÉUS NA FASE POLICIAL NÃO PODE SER AFASTADA, POIS NÃO AFIRMARAM EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE TERIAM SOFRIDO CONSTRANGIMENTO PARA PRESTAR DEPOIMENTO.

ANALISANDO O CASO CONCRETO, PERFEITAMENTE POSSÍVEL CONCLUIR QUE ESTAVAM ASSOCIADOS PARA O TRÁFICO, EM RAZÃO DA DIVISÃO DE TAREFAS.

NÃO HAVERIA OUTRO MOTIVO.

A quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida, a forma de acondicionamento, e a variedade da droga evidenciam ser de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

A VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS NÃO É COMPATÍVEL COM USO.

ALÉM DISSO, ANOTAÇÕES TÍPICAS DA CONTABILIDADE DO TRÁFICO FORAM APREENDIDAS.

Desta forma, ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório é seguro, coeso, demonstrando que os réus realmente agiram conforme descrito na denúncia, não pairando nenhuma dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva.

A prova produzida pela defesa não foi capaz de afastar a responsabilização dos réus e macular a certeza da demonstração de suas condutas ilícitas pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e art. 35, da Lei 11.343/07.

Entendo que, na hipótese dos autos, restou plenamente demonstrado o ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo, além da vontade de associar-se distinta da vontade necessária à prática do crime visado.

A situação descrita nos autos está longe de caracterizar mera co-autoria, ocasional ou transitória, para afastar a configuração do crime de associação para o tráfico.

A ligação estabelecida entre os réus foi assentada com o exato objetivo de associação, de forma ao menos estável, para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

A DIVISÃO DE TAREFAS, EM QUE GUILHERME VENDE E RODRIGO PASSA PARA RECOLHER O DINHEIRO, HÁ ALGUNS DIAS, REVELA QUE ESTAVAM ASSOCIADOS PARA A PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO. Aliás, GUILHERME confirmou, inclusive, que recebia R\$900,00 por semana com o tráfico.

Passo à dosimetria da pena.

O art. 42 da Lei 11343/06 dispõe que, na fixação da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base em 1/6, em razão do alto grau de nocividade da droga apreendida, ou seja, "crack".

Neste sentido: "Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação nº 0003796-

42.2009.8.26.0306). Assim, o Poder Judiciário não pode ficar indiferente ao elevado potencial nocivo da droga.

Portanto, seguindo o critério do art. art. 42 da Lei 11343/06, fixo a pena base em

5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo.

Com a confissão de GUILHERME, a pena retorna ao mínimo, em relação ao tráfico. Incabível o reconhecimento da redução prevista no §4 do art. 33 da Lei de Drogas, que não se mostra viável na medida em que se cuide de associação para a prática do tráfico.

No mesmo sentido, confira-se jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (grifei): "A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas". Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República...A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais (Apelação Criminal nº 0010848-02.2010.8.26.0453, 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL).

Portanto, demonstrado nos autos que os réus estavam associados para praticar habitualmente o tráfico, causando sério comprometimento 'a ordem pública, ALÉM DA QUANTIDADE DE DROGAS, incabível a aplicação do benefício.

Conforme já mencionado, o benefício deve se restringir 'a fornecedores ocasionais, que não denotam hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, ao contrário do que ocorreu na hipótese dos autos, já que GUILHERME CONFIRMOU QUE JÁ RECEBIA SEMANALMENTE PELA PRÁTICA DO CRIME, e estava associado a RODRIGO.

A aplicação do benefício implicaria em sensação de impunidade, em razão do grave crime praticado e grande repercussão na pequena cidade.

O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a minorante prevista no parágrafo 4 não é cabível para o réu condenado também por associação ao tráfico, em julgamento de recurso interposto contra sentença deste Magistrado:

"Pelos mesmos motivos, inadmissível seria a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quanto menos seu cálculo no patamar máximo, levando em conta, ademais, a grande quantidade de droga apreendida, o tráfico cometido em associação de pessoas, que bem demonstram que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa e integravam organização voltada para tal crime" (Apelação Criminal nº 0001066-55.2011.8.26.0058).

Ainda que fosse cabível a minorante, seria aplicada no patamar mínimo, ante a gravidade do crime e quantidade de drogas.

Neste sentido, transcrevo trecho de um VOTO BRILHANTE proferido pelo Desembargador ROBERTO MIDOLLA, ao julgar recurso de apelação contra sentença proferida por este Juiz, no dia 6 de fevereiro de 2014: "O narcotráfico intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. O bom filho torna-se rebelde, desrespeitador, violento, furta dos próprios pais e não raramente pratica agressões contra eles, violência essa que não pode ser tolerada, tudo para obtenção da droga. Acaba se transformando em traficante para sustentar o vício. A tranquilidade da família desaparece e em seu lugar passa a reinar o que há de pior, causando problemas de seriedade incontestável. Isso tudo justifica plenamente, impõe mesmo, a fixação da modalidade mais grave para a purgação da sanção. Em razão do acima exposto, pergunto: Quantas famílias estariam sujeitas a esse martírio, ao

desmoronamento total, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas em poder do apelante? Por certo seriam dezenas de famílias sujeitas às graves consequências do ilícito de que cuidamos. O Poder Judiciário tem o poder-dever incontestável obrigação a meu ver de impedir que isso ocorra, preservando-se, na medida do possível, o bem-estar das famílias e da comunidade em geral, de vez que estaremos, em tese, evitando até mesmo roubos e latrocínios, considerando que os traficantes partem para o caminho desses, dentre outros, delitos, a fim de obterem o necessário para aquisição das drogas. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias. Posto isso, nego provimento ao apelo (Apelação nº 000088095.2012.8.26.0058, 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 6 DE FEVEREIRO DE 2014).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

- CONDENAR o réu RODRIGO BONARDO DA SILVA às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa, por infração ao art. 35, do mesmo diploma legal. Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, fica o réu RODRIGO BONARDO DA SILVA condenado 'a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 1399 dias-multa, na forma especificada, em regime inicialmente fechado.

- CONDENAR o réu GUILHERME DA SILVA ESTRADA às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa, por infração ao art. 35, do mesmo diploma legal, em regime inicialmente fechado. Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, fica o réu GUILHERME DA SILVA ESTRADA condenado 'a pena de 8 anos e 6 meses de reclusão e 1316 dias-multa, na forma especificada, em regime inicialmente fechado

O regime inicial é o fechado, em razão da pena aplicada, gravidade do crime, quantidade de drogas e associação estável para a prática do tráfico há algum tempo. Além disso, os réus foram condenados por crime grave, ou seja, tráfico de entorpecentes e associação, o qual traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida que incentiva a criminalidade, de modo que é necessária a custódia para garantia da ordem pública.

Portanto, ainda que o réu seja primário e a pena inferior a 8 anos, as circunstâncias do caso concreto e a prática de CRIME HEDIONDO autorizam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, parágrafo 3, do Código Penal. Neste sentido, entendimento recente do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (Apelação Criminal nº 1500583-14.2020.8.26.0129, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 28 de outubro de 2022, grifo nosso):

De outro lado, a gravidade do delito é concreta, como já dito, (não sendo o caso de incidência das Súmulas 440 e 269 do STJ), em razão da quantidade e qualidade das drogas apreendidas (cocaína), que traz efeitos nefastos aos usuários, dilacerando inúmeras famílias, além da reincidência específica do réu, de modo que, mais uma vez pautado na individualização da pena, e com supedâneo na isonomia em sua aceção material, e a fim de que a Constituição, neste particular, não seja letra morta (força normativa), não há outro regime a ser imposto, senão o fechado, particularidade na qual a decisão guerreada fica mantida...

Não é apenas o montante da pena ou a gravidade abstrata da conduta que devem balizar a modalidade prisional, mas também a necessidade de justa e suficiente resposta jurisdicional, apta à reprovação e, principalmente, a obstar a reiteração criminosa...

O regime fechado foi corretamente fixado, sendo o único dotado de suficiência para a repressão e a prevenção do crime de tráfico de drogas, considerando o disposto no artigo segundo, § primeiro, da Lei Federal 8072/90...

Cabe invocar ensinamento do STF: "A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do artigo 33 e seu parágrafo segundo, do Código Penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do artigo 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3º, do art. 33, com observância critérios previstos no artigo 59" (Habeas

Corpus 70.289-SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, RTJ 148/490).

Ainda (Apelação Criminal nº 1520430-59.2021.8.26.0228):

“o regime prisional inicial fechado foi corretamente fixado, em face da natureza do crime, que revela a periculosidade concreta da agente, que com sua conduta gera instabilidade em inúmeros lares, exigindo, em consequência, resposta penal mais enérgica com a qual não é compatível solução mais branda. Nesse tópico, é sempre pertinente lembrar que os mercados de entorpecentes criam um poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói pessoas e famílias, subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de crianças e jovens, decorrendo de suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade” (TJSP, Apelação 0000354-06.2017.8.26.0042, Des. Xavier de Souza, Julgado em 24/01/2017). Acrescente-se, ainda, o entendimento dessa Turma Julgadora de que “o tráfico de drogas é verdadeiro fomentador de crimes das mais variadas estirpes, no mais praticados sob o manto da violência, não se coadunando com a natureza das penas alternativas ou mesmo com regimes prisionais menos severos que o fechado, insuficientes para a hipótese e socialmente não recomendáveis” (Relator Maurício Valala - Apelação Criminal 0004234-70.2017.8.26.0625 Julgado em 05/12/2019).

Pelos mesmos motivos, GUILHERME não poderá recorrer em liberdade, para interromper a prática do comércio ilícito, como garantia da ordem pública.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Considerando que RODRIGO foi beneficiado com a liberdade provisória, poderá recorrer em liberdade.

PRIC

Cajamar, 05 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA